



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/472/2023
מס' בקשה: 3/79/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

גיגיס ניהול ראשל"צ בע"מ ח.פ. 516552361

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית
548 כפר-סבא 44104, כפר סבא
טל': 0525776571 פקס: 0975101001

נגד

שי אליאס (הארבעה) 2018 בע"מ ח.פ. 515851129
אלון יגאל 65, תל אביב – יפו

הנתבעת

שי אליאס (הארבעה) 2018 בע"מ ח.פ. 515851129
אלון יגאל 65, תל אביב – יפו

בתיק:
3/79/2024

המבקשת

נגד

גיגיס ניהול ראשל"צ בע"מ ח.פ. 516552361

המשיבה

באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית
548 כפר-סבא 44104, כפר סבא
טל': 0525776571 פקס: 0975101001

החלטה

לפניי בקשה לסילוק על הסף של התביעה מחמת חומר סמכות עניינית. לטענת המבקשת בהסכם הניהול מופיעה תניית שיפוט ייחודית לפיה כל סכסוך שיווצר בין הצדדים יתברר במסגרת הליך בורות.

א. העובדות הצריכות לעניין

1. ענייננו בבית משותף ברחוב ילדי טהרן 8 ראשון לציון הידוע כגוש 3946 חלקה 344 המכונה "פרויקט Gigis" (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים. על פי כתב התביעה, המשיבה היא המתחזקת של הבית המשותף והמבקשת היא בעלת הזכויות ביחידה שמספרה 9 בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/472/2023
מס' בקשה: 3/79/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. ביום 31.10.19 נחתם הסכם ניהול אשר עליו חתומים המבקשת וחברת פדלון שפונדר מיני מקסי בע"מ (להלן: "הקבלן"). יצוין כי מדובר בחוזה בין חברת ניהול שפרטיה לא היו ידועים בשלב החתימה ונותרו ריקים לבין המבקשת (להלן: "הסכם הניהול").
3. ביום 7.1.23 נחתם הסכם בין שער מבנים בע"מ (להלן: "היזם"), המשיבה וחברת שובל גרופ ניהול בע"מ אשר היא חברת האם של המשיבה. במסגרת הסכם זה קיבלה על עצמה המשיבה את המינוי כחברת ניהול של הבית המשותף וכן קיבלה על עצמה לפעול בהתאם להתחייבויות המוטלות עליה מכוח הסכם הניהול (להלן: "הסכם הקמת חברת הניהול").
4. במרכזה של הבקשה דנן עומד סעיף 13.1 להסכם הניהול, כדלקמן:
"כל סכסוך שיתגלה בין הצדדים, בינם לבין חב' הניהול, בכל עניין הקשור לחוזה זה ובביצוע הוראותיו, בקיומן או הפרתן, יובא להכרעתו של עו"ד בעל ותק של 20 שנים לפחות בנושא תחום הבוררות שימשמש כבורר דן יחיד. זהות הבורר תוסכם על הצדדים בתוך 7 ימים לבקשת אחד הצדדים, ובהיעדר הסכמה ימונה הבורר על ידי יו"ר לשכת עוה"ד לבקשת הצדדים או מי מהם, (להלן: "הבורר"). ככל שמי מהצדדים יסבור כי לאור אופיה של המחלוקת ראוי כי הבורר יהיה עו"ד וגם רו"ח אזי ימונה בורר כאמור."
5. במסגרת התביעה עתרה המשיבה לחייב את המבקשת בתשלום החוב שצברה בגין דמי החזקה וניהול בבית המשותף בסך 5,758.94 ש"ח. כמו כן דרשה להורות למבקשת להקים הרשאה לחיוב חשבון לטובת המשיבה וכן למסור לידי המשיבה פיקדון מזומן בסך חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בגין 3 חודשים בתוספת הצמדה ומע"מ. עוד צוין כי המבקשת פועלת בניגוד לחובות המוטלות עליה מכוח הוראות סעיף 6.1, סעיף 7.11 וסעיף 6.3.11 להסכם הניהול.
6. טרם הוגש כתב הגנה מטעם המבקשת.

ב. הבקשה לסילוק על הסף

7. ביום 8.2.24 הגישה המבקשת בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית. במסגרת הבקשה נטען כי הוראת סעיף 13.1 להסכם הניהול קובעת תניית שיפוט ייחודית לכל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/472/2023
מס' בקשה: 3/79/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סכסוך שיתגלה בין הצדדים ולפיכך יש לדחות את התביעה בשל חוסר סמכות עניינית. עוד צוין כי היחידה מושא התביעה מושכרת לצד שלישי, אשר העניק למשיבה הרשאה לחיוב החשבון שבבעלותו וכן חתם על מספר מסמכים לפי דרישתה. נטען כי חרף חיוב השוכר באמצעות ההרשאה שהועמדה לדרישתו הוגשה התביעה דנן.

8. ביום 20.2.24 הוגשה תגובת המשיבה לבקשה במסגרתה נטען כי סעד של סילוק על הסף הוא צעד קיצוני ויש לנקוט בו במקרים מיוחדים בלבד. לשיטת המשיבה כאשר קיימת תניית בוררות יש להורות על עיכוב הליכים בלבד ולא על סילוק התביעה על הסף, וזאת שעה שמתקיימים התנאים המנויים בסעיף 5 לחוק הבוררות התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק הבוררות**"). לטענת המשיבה בענייננו כלל לא מתקיים התנאי לכניסה להליך הבוררות המופיע בסעיף 13.6 להסכם הניהול לפיו "**כתנאי לתחילת הליך הבוררות מתחייב בעל היחידה ו/או המשתמש לשלם את כל התשלומים אותם הוא נדרש לשלם עד לאותו מועד**" ולכן לשיטתה תניית הבוררות כלל לא חלה. נטען כי המבקשת לא שילמה את חלקה בדמי ההחזקה והניהול החל מיום 27.3.23, הוא מועד קבלת טופס 4 לבית המשותף, ועד ליום 15.10.23 ולפיכך צברה חוב בסך 5,758,94 ש"ח.

9. עוד טענה המשיבה כי היא אינה חתומה על הסכם הניהול ולפיכך תניית הבוררות אינה חלה עליה אלא על המבקשת בלבד. צוין כי בהסכם הקמת חברת הניהול עליו חתומה המשיבה, קיימת הפנייה להסכם הניהול והמשיבה התחייבה לספק את כל השירותים וההתחייבויות שיש בו כלפי בעלי הזכויות, אך אין אזכור לתניית בוררות. עוד צוין כי גם במסמך מטעם היזם שנשלח לחתימת בעלי הזכויות בבית המשותף אין כל אזכור לתניית הבוררות (המסמך צורף כנספח 2 לתגובת המשיבה).

10. לטענת המשיבה גם לאחר מינויה למתחזק של הבית המשותף, היזם נותר בתמונה כמורשה לפעול מטעם בעלי הזכויות מולה בכל הנוגע להחזקת הרכוש המשותף או להחלפת המתחזק. לפיכך נטען כי אין לראות במשיבה כ"חליף" של היזם לעניין תניית הבוררות ואין להחיל עליה את סעיף 4 לחוק הבוררות. עוד נטען כי גם מבחינת לשון הסכם הניהול, תניית הבוררות חלה על סכסוכים שיתגלו בין בעלי הזכויות כקבוצה לבין חברת הניהול, ולא על סכסוכים פרטניים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/472/2023
מס' בקשה: 3/79/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנוגעים לבעל יחידה מסוים בבית המשותף. לפיכך דרשה המשיבה לדחות את הבקשה תוך חיוב המבקשת בהוצאות.

11. ביום 25.2.24 הוגשה תשובה מטעם המבקשת במסגרתה נטען כי המשיבה אינה מכחישה כי התביעה הוגשה בחוסר סמכות עניינית אלא מעלה שתי טענות חלופיות בעניין זה: האחת, כי יש להורות על עיכוב הליכים והשנייה, כי תניית הבוררות אינה חלה כיוון שלא שולמו כל התשלומים. לטענת המבקשת המשיבה בחרה שלא לפנות לבוררות למרות שידעה שלמותב זה אין סמכות עניינית לדון בתביעה. עוד נטען כי התנאי שמתנה את תניית הבוררות לפי תשלום דמי החזקה וניהול, מייתר את מהותה כיוון שממילא יקום הצורך לנהל הליך בוררות רק במקרה של מחלוקת בין הצדדים או במקרה של אי תשלום דמי החזקה וניהול. לפיכך נטען כי יש לפרש את תניית הבוררות כך שתחול באשר לכל סכסוך. המבקשת ציינה כי שוכר היחידה שלה משלם דמי החזקה וניהול באופן חודשי בהוראת קבע שניתנה על ידו למשיבה. כן צוין כי ככל שסכום התביעה מתייחס לתקופה שקדמה למועד מסירת המשרד, אז האחריות בעניין זה מוטלת על הקבלן כיוון שהוא אחראי למסירת היחידה במועד הקבוע בהסכם הרכישה.

ג. דיון והכרעה

12. מן הפסיקה עולה כי ככלל הסכם בוררות לא שולל את סמכותו העניינית של בית המשפט. יחד עם זאת, כדי למנוע הפרה של הסכם הבוררות מוסמך בית המשפט במקרים אלו לעכב את ההליכים בתביעה (ראו לעניין זה: רע"א 4716/04 hotels.com נ' זוז תיירות בע"מ (נבו 07.09.2005); ע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' Berg East Importers Ltd., פ"ד נד(1) 697, 706).

13. כדי לבחון האם יש מקום לעיכוב ההליכים בשל תניית בוררות רלוונטית הוראת סעיף 5 לחוק הבוררות הקובעת כי:

"(א) הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות
וביקש בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים
בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/472/2023
מס' בקשה: 3/79/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות
ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.

(ב) בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדרך
אחרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין
התובענה.

(ג) בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם
מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות."

14. בהתאם לסעיף זה יש לעכב את ההליכים בתביעה בהתקיים התנאים שלהלן:

- א. קיים הסכם בוררות בין הצדדים.
 - ב. התביעה שהוגשה לבית המשפט מתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו.
 - ג. בעל דין שהוא צד להסכם מבקש את עיכוב ההליכים.
 - ד. המבקש היה מוכן – ועודנו מוכן גם בעת הגשת הבקשה, לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות.
 - ה. המבקש ביקש את עיכוב ההליכים בכתב ההגנה או בדרך אחרת.
 - ו. המבקש פנה בבקשה לעיכוב הליכים לפני שטען לראשונה לגופה של התביעה.
- (ראו: רע"א 180/07 אמיר כץ נ' איגוד הכדורסל בישראל (נבו 04.10.2009); תיק (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 701/20 שובל ניהול אור בגבעה בע"מ נ' לינצר שמואל (נבו 04.05.2021)).

15. להלן אבחן האם מתקיימים בענייננו התנאים המנויים בהוראת סעיף 5 לחוק הבוררות.
16. באשר לתנאי הראשון והשני, בהסכם הניהול של הבית המשותף קבועה תניית בוררות, הנוגעת לכל סכסוך בין בעל יחידה לחברת הניהול. בענייננו המבקשת היא בעלת יחידה בבית המשותף והמשיבה היא המתחזקת של הבית המשותף. לפיכך מצאתי כי תנאים אלו מתקיימים.
17. באשר לתנאי השלישי, המבקשת היא צד להסכם הניהול ולפיכך הוא מתקיים. בעניין זה יש לדחות את טענת המשיבה לפיה אינה חתומה על הסכם הניהול ולפיכך תניית הבוררות אינה חלה עליה. כאמור, מכוח החוזה בין המשיבה ובין היזם, המשיבה הסכימה לקבל על עצמה את הוראות הסכם הניהול, לרבות תניית הבוררות הקבועה בו. הסכם הניהול נותר ריק ברובריקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/472/2023
מס' בקשה: 3/79/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של חברת הניהול אך המשיבה נכנסה לתוך רובריקה זו מכוח הסכם הקמתה כחברת ניהול. למעלה מן הצורך יצוין כי המשיבה נסמכת על הוראות הסכם הניהול בתביעתה כהצדקה לחיוב המשיבה בסעד הכספי המבוקש ואף צירפה אותו כנספח לכתב התביעה. נוכח זאת ניכר כי גם המשיבה סבורה כי הוראות הסכם הניהול חלות עליה.

18. באשר לתנאי הרביעי, טענה המשיבה כי המבקשת לא הראתה מוכנות לבצע את הדרוש לקיום הליך הבוררות וזאת כיוון שלא שילמה את מלוא התשלומים שנדרשה לשלם. נטען כי על המבקשת לשלם את החוב שצברה לטובת המשיבה לשם כניסה להליך בוררות וזאת בהתבסס על סעיף 13.6 להסכם הניהול. לאור חוב דמי ההחזקה והניהול שצברה המבקשת טענה המשיבה כי תניית הבוררות אינה חלה. בעניין זה סבורה אני כי הצדק עם המשיבה וכי כדי לפנות להליך בוררות עליה לשלם את הסכומים הנדרשים. יצוין כי אין בכך כדי להודות בחוב ומדובר בתשלום שנעשה אגב מחאה בלבד.

19. בנוסף סבורה אני כי התנאי החמישי והתנאי השישי מתקיימים, וזאת כיוון שעובר להגשת כתב ההגנה מטעם המבקשת, הוגשה מטעמה הבקשה לסילוק התביעה על הסף.

20. ניתן למבקשת פרק זמן של 21 ימים לשלם את הסכום הנדרש או אז תוכל לפנות להליך בוררות. הצדדים יודיעו בתוך פרק זמן זה האם הסכום שולם ובהתאם לכך אקבע האם ההליך מעוכב או שמא נידון לפניי.

21. לאור התוצאה אליה הגעתי אני מורה כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתנה היום, 4.3.2024, כ"ד אדר א' תשפ"ד, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין